



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA**  
**OTTAVA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Maria Luparelli, ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado iscritta al nr. R.G. 38699/2019 ruolo affari contenziosi civile promossa da

*Parte\_1*, con l'Avv. Paolo Panariti e l'Avv. Alessandra Manzo

attore

contro

*Controparte\_1*, con l'Avv. Renato Zelindo Coletta

convenuta

attrice in riconvenzionale

Oggetto: scioglimento di comunione- azione di condanna

Conclusioni: in atti

**CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO**

Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore in epigrafe ha chiesto la divisione giudiziale della comunione sulle unità immobiliari in Roma – Via Cornelia 362 piano S1, identificato presso l' *Organizzazione\_1* di Roma al foglio 349, part. 4648, sub 7, zona 5 cat. C/6; classe 4, consistenza 87 mq., rendita catastale Euro 390,91; in Roma – Via Cornelia 362/A piano T1 – S1 int. 1, identificato presso

l' *Organizzazione\_1* di Roma al foglio 349, part. 4648, sub 3 graffato con il sub 5, cat. A/7; classe 6, 6 vani, rendita catastale Euro 1.378,94; in Roma – Via Cornelia 362/B piano T1-S1, identificato presso l' *Organizzazione\_1* di Roma al foglio 349, part. 4648, sub 4 graffato con il sub 6, cat. F/3, acquistate dai coniugi in epigrafe in regime di comunione legale in data 21.03.1996, nonché la condanna della convenuta al pagamento dell' indennità di occupazione a far data dal 16.11.2006.

Si costituiva in giudizio la convenuta *Controparte\_1*, la quale – nelle conclusioni della comparsa di costituzione –chiedeva di stabilire, ai sensi dell'art. 1111 c.c., una congrua dilazione dello scioglimento della comunione sui beni oggetti di controversia, abitando la stessa uno dei cespiti, fin dalla data di acquisto, con i due figli maggiorenni, *CP\_2* e *CP\_3* nel merito dichiarava di aderire alla domanda di scioglimento della comunione, previo accertamento della consistenza dei cespiti, spiegando altresì domanda riconvenzionale di condanna del *Pt\_1* al pagamento in suo favore della somma di euro 46.611,96 a titolo di assegni di mantenimento e di rimborso del 50% delle spese straordinarie dovute per i figli *CP\_2* e *CP\_3*

Disposta ed espletata una C.T.U. volta all'individuazione dei beni oggetto della massa da dividere ed alla predisposizione di un progetto di divisione, la causa è stata infine assegnata a sentenza con i termini dell'art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e memorie di replica.

La domanda di scioglimento della comunione è fondata e deve pertanto essere accolta in applicazione dell'art. 1111, comma 1, c.c. che attribuisce a ciascuno dei conviventi la facoltà di chiedere in ogni momento, anche contro la volontà degli altri comunisti, lo scioglimento della comunione, così delineando un autentico diritto potestativo in capo ad ognuno dei contitolari.

Dai documenti prodotti in giudizio (titolo di acquisto e le relative note di trascrizione nonché la relazione notarile attestante la situazione ipotecaria e catastale nel ventennio) emerge che gli immobili oggetto di causa sono in comproprietà tra le parti, che vantano su di essi quote paritarie, in comunione ordinaria dopo la

cessazione del regime di comunione legale tra coniugi a seguito della separazione e del successivo divorzio occorso nell'anno 2018.

Rileva il tribunale che la consulenza tecnica d'ufficio, metodologicamente corretta ed immune da vizi logici, al cui contenuto integralmente si rinvia, ravvisata la comoda divisibilità dei cespiti in comunione, già formati da due unità immobiliari autonome, ha identificato due lotti corrispondenti ai diritti dei condividenti, che hanno concordato sulle modalità di divisione e sull'attribuzione della "quota sub 1" alla convenuta (appartamento A in perizia), già occupato dalla predetta e stimato in euro 348.072,25 e della "quota sub 2" (appartamento B in perizia, in corso di costruzione, stimato in euro 233.064,75 oltre il garage ap piano S1 stimato in euro 115.492,05, per un totale complessivo di euro 348.556,80) all'attore, previo versamento di conguaglio di euro 484,55 in favore della convenuta.

Si evidenzia che la convenuta ha aderito alla domanda di divisione, implicitamente rinunciando alla chiesta dilazione ex art. 1111 c.c., non potendosi ravvisare vieppiù nel caso in esame un pregiudizio di alcuno dei comunisti dalla divisione.

Si rileva infine che l'attore non ha coltivato la domanda di indennità di occupazione richiesta nell'atto introduttivo alla controparte per l'utilizzo esclusivo dei cespiti.

Passando all'esame della domanda riconvenzionale, si rileva che essa è inammissibile. Le pretese volte al pagamento di somme dovute a titolo di mantenimento in adempimento dei provvedimenti resi in sede di separazione e divorzio sono sorrette da un autonomo titolo giudiziale, suscettibile di essere azionato esecutivamente. Risulta peraltro che la CP\_1 ha intrapreso l'azione esecutiva nei confronti dell'ex coniuge per euro 34.959,62, per il mancato versamento del contributo mensile per il mantenimento dei figli da gennaio 2013 a settembre 2018, (cfr precetto notificato a mezzo del servizio postale il 26.9.2018), mentre per eventuali importi non pagati sino gennaio 2020, in presenza di un titolo giudiziale, ogni delibazione e pronuncia sulla pretesa si palesa ovviamente inammissibile. Allo stesso modo la pretesa di condanna al pagamento delle somme asseritamente dovute dal marito in misura di euro 3.652,34, pari al 50% delle spese straordinarie

anticipate dalla convenuta per il mantenimento dei figli esula dall'oggetto del presente giudizio.

L'esito del giudizio suggerisce di compensare per due terzi le spese tra le parti, mentre per il resto esse seguono la soccombenza sulla domanda riconvenzionale e si liquidano in dispositivo. Si dispone che le spese di consulenza siano integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Accoglie la domanda principale e dispone lo scioglimento della comunione tra *Pt\_1*

[...] e *Controparte\_1* sui seguenti immobili:

- a) immobile sito in Roma – Via Cornelia 362 piano S1, identificato presso l' *Organizzazione\_1* di Roma al foglio 349, part. 4648, sub 7, zona 5 cat. C/6; classe 4, consistenza 87 mq., rendita catastale Euro 390,91;
- b) immobile sito in Roma – Via Cornelia 362/A piano T1 – S1 int. 1, identificato presso l' *Organizzazione\_1* di Roma al foglio 349, part. 4648, sub 3 graffato con il sub 5, cat. A/7; classe 6, 6 vani, rendita catastale Euro 1.378,94;
- c) immobile sito in Roma – Via Cornelia 362/B piano T1-S1, identificato presso l' *Organizzazione\_1* di Roma al foglio 349, part. 4648, sub 4 graffato con il sub 6, cat. F/3;

Attribuisce a *Parte\_1* l'unità sub b) e c) come meglio descritta nella consulenza tecnica d'ufficio:

- immobile sito in Roma – Via Cornelia 362/A piano T1 – S1 int. 1, identificato presso l' *Organizzazione\_1* di Roma al foglio 349, part. 4648, sub 3 graffato con il sub 5, cat. A/7; classe 6, 6 vani, rendita catastale Euro 1.378,94;
- immobile sito in Roma – Via Cornelia 362/B piano T1-S1, identificato presso l' *Organizzazione\_1* di Roma al foglio 349, part. 4648, sub 4 graffato con il sub 6, cat. F/3;

Attribuisce a *Controparte\_1* l'immobile sub a)

- immobile sito in Roma – Via Cornelia 362 piano S1, identificato presso l' *Organizzazione\_1* di Roma al foglio 349, part. 4648, sub 7, zona 5 cat. C/6; classe 4, consistenza 87 mq., rendita catastale Euro 390,91;

Pone a carico di *Pt\_1* un conguaglio di euro 484,55 da versare a in favore della convenuta;

Dispone che le operazioni di divisione siano svolte secondo il progetto elaborato dal consulente tecnico d'ufficio.

Dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale;

Compensa per due terzi le spese di giudizio; compensa integralmente le spese di consulenza;

condanna *Controparte\_1* al pagamento della residua parte, che liquida in complessivi euro 6.890,00 compresi compensi professionali e spese, oltre accessori come per legge

Il Giudice

dott.ssa Maria Luparelli

Roma, 26 /05/2023